

NUR RABECCA AL-ISLAM BT ABDULLAH

lawan

MOHD FARHAN BIN JAMALUDIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

25 Januari 2022 / 8 Safar 1443H

Permohonan No. 10000-085-0067-2021

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Menfailkan Semakan]

Pegua Perayu : Mohamad Zulfahmi bin Yaamat dari Tetuan Aniza Ammar & Associates

Pegua Responden: Norhasliza binti Dzulkepeli dan Nur Sabrina binti Zuki dari Tetuan Norhasliza Dzulkepeli & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini merupakan satu permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 18 Februari 2021 bagi kes Permohonan No: 10207-038-0603-2020 (Perintah interim hadhanah). Permohonan ini dibuat berikutan kegagalan Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 4 Mei 2021.

Fakta Kes

2. Pemohon dan Responden telah bercerai pada 11 Mac 2020 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor. Pihak-pihak telah memperoleh 3 orang cahayamata iaitu seorang anak tak sah taraf dan dua orang anak sah taraf.
3. Pemohon sebelum bernikah dengan Responden telah mempunyai dua orang anak dari hasil perkahwinan sebelumnya.
4. Responden pada 25 Ogos 2020 telah memfailkan permohonan interim hadhanah (secara interparte). Mahkamah Tinggi Syariah pada 18 Februari 2021 telah memutuskan hak jagaan kelima-lima anak tersebut diserahkan kepada Responden.
5. Walau bagaimanapun, Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut yang bersandarkan kepada status quo kerana penjaga anak-anak sebelum ini adalah pemohon sehingga Responden pada 13 November 2020 telah mengambil dan tidak memulangkan semula anak-anak tersebut kepada Pemohon sehingga hari ini.

Ulasan mahkamah

6. Mahkamah merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana- mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran semakan ini.
7. Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan

dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen tersebut menyatakan seperti berikut –

“238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

8. Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.
9. Faktor- faktor tersebut dijelaskan dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain* [2012] JH34(2), *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] JH 40(1) dan *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50 di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz*

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

10. Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.
11. Mahkamah dalam menggunakan kuasa budi bicaranya bagi membenarkan atau

tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

12. Di samping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperoleh adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

Tempoh kelewatan

13. Pemohon menyatakan tempoh kelewatan memfailkan permohonan semakan adalah sebanyak 45 hari manakala Responden menyatakan tempoh kelewatan adalah sebanyak 49 hari.
14. Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 18 Februari 2021 manakala Permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan ini telah difailkan pada 4 Mei 2021. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah lebih kurang **46 hari.**

Alasan Kelewatan

15. Pemohon telah mendeposkan di dalam afidavitnya bertarikh 4 Mei 2021 yang mengandungi satu alasan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersasar dari undang-undang dan hukum syarak apabila telah membuat keputusan dalam permohonan interim hadhanah di mana menyatakan alasan bagi mengekalkan status quo jagaan anak-anak sedangkan status quo tersebut berada pada pihak pemohon sebelum anak-anak tersebut dirampas oleh Respoden pada 13 November 2020.
16. Penghakiman bagi permohonan interim hadhanah adalah pada 18 Februari 2021 dan tempoh masa 30 hari pemfailan semakan tamat pada 19 Mac 2021. Walau bagaimanapun, Pemohon telah lewat memfailkan permohonan semakan adalah kerana alasan penghakiman lewat diterima dari mahkamah iaitu hanya pada 8 April 2021.
17. Pemohon menyatakan tempoh kelewatan selama 45 hari adalah munasabah dan tidak keterlaluan kerana Negeri Selangor berhadapan dengan situasi covid 19 yang memberikan kesan kepada operasi mahkamah. Pemohon juga pada waktu keputusan dikeluarkan sedang berada di Sarawak yang mana terbatas akses internet yang stabil hingga menjejaskan komunikasi pemohon dengan peguam syarie bagi tujuan pemfailan semakan bagi keputusan tersebut.
18. Disamping itu, faktor kelewatan pemfailan semakan adalah berpunca dari sistem temujanji dalam talian (*picktime*) di mana Pemohon hanya mendapat slot pendaftaran kes pada 4 Mei 2021. Oleh itu, Pemohon tidak dapat memfailkan permohonan semakan dengan lebih awal walau peguam syarie pemohon telah pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor untuk mendapatkan slot

pendaftaran secara lisan.

19. Oleh itu, Pemohon menegaskan bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca dari kelalaian dan kecuaiian pemohon ataupun disengajakan, namun keadaan dan situasi negara ditambah dnegan sekatan-sekatan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan telah menyumbang kepada faktor kelewatan permohonan semakan difailkan.
20. Responden berpendapat bahawa tempoh masa kelewatan selama 49 hari bukanlah satu tempoh yang munasabah untuk diberikan kebenaran melanjutkan tempoh pemfailan semakan. Responden menegaskan bahawa pemohon tidak menyertakan dokumen atau surat yang membuktikan permohonan alasan penghakiman tetapi hanya menyatakan tarikh permohonan mendapatkan alasan penghakiman pada 18 Februari 2021.
21. Responden turut menyatakan bahawa alasan pemohon untuk melanjutkan tempoh pemfailan semakan disebabkan kelewatan menerima alasan penghakiman daripada pihak mahkamah adalah alasan yang tidak relevan kerana permohonan semakan tidak memerlukan alasan penghakiman berdasarkan Arahan Amalan no 9 tahun 2019 tetapi hanya memerlukan perintah daripada mahkamah.
22. Prinsip tidak boleh sengaja melengahkan-lengahkan ini juga ada dalam nas hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan pihak Plaintiff atau pihak yang menuntut. Kami merujuk kepada *Kitab Mughni Muhtaj, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621:-*

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

Maksudnya:

“Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendapatkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

23. Merujuk *Kitab al-Muhazzab*, cetakan pertama: Dar al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه ال يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، وبترك المدعي ال يتأخر ال حقه

Maksudnya:

“Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

24. Berdasarkan dapatan tersebut, dengan hormatnya kami merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz** yang mana antara lain Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan

bahawa:

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

25. Berkait dengan faktor luaran yang menyebabkan berlakunya kelewatan memfailkan semakan, Mahkamah dalam pertimbangan telah merujuk kepada kes *Thiruchelvasegaram Manickavasegar lwn Mahadevi Nadchatiram* (1998) 4 CLJ 897 yang mana mahkamah Rayuan memutuskan:

‘the primary consideration is wheather the party can clearly demonstrate that there was no intention to ignore or flout the order and that the failure to obey was due to extraneous circumstances’

Bermaksud:

Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.

26. Setelah kami meneliti dan mengambil kira afidavit Pemohon, afidavit jawapan

dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami berpendapat dalam permohonan ini, pada asasnya Pemohon telah menunjukkan kepada Mahkamah bahawa Pemohon mempunyai asas-asas yang boleh dipertimbangkan untuk dibenarkan pelanjutan, khususnya melibatkan kekangan dalam memfailkan permohonan kesan pelaksanaan norma baharu SOP kerja semasa pelaksanaan PKPP oleh Kerajaan.

27. Walau bagaimanapun, jika diambil kira secara keseluruhannya, kami berpendapat masih terdapat unsur kecuaiian yang telah dilakukan oleh Pemohon apabila hanya mengambil tindakan untuk memfailkan permohonan di saat akhir, sedangkan Pemohon pada masa yang material mempunyai akses kepada khidmat nasihat Peguam Syarie dan keputusan telah diberikan oleh Mahkamah lebih awal iaitu pada 18 Februari 2021.
28. Mahkamah dalam melihat mengenai patut dan perlu bagi permohonan ini dibenarkan melihat kepada isu merit yang perlu diteliti oleh mahkamah di dalam kes semakan kelak di mana ia bertujuan bagi menjamin keadilan dan hak pemohon terjaga dan tidak dinafikan. Mahkamah merujuk kepada kes Harun bin Abdullah lwn Zainab binti Alina [1987] JH 2 (1) 279 yang menyatakan seperti berikut:

Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances) dan yang kedua perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.

29. Pada hemat kami Pemohon sewajarnya mempunyai masa yang mencukupi selama 30 hari untuk memfailkan permohonan semakan jika dibuat perancangan

dengan lebih teliti. Namun, demi kepentingan keadilan, dengan mengambil kira faktor kekangan yang dihadapi kesan pandemik Covid 19, kami berpendapat permohonan Pemohon wajar dibenarkan.

30. Permohonan pelanjutan tempoh masa ini difailkan akibat dari kegagalan Pemohon untuk mematuhi Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Kegagalan Pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan kepada Responden apabila terpaksa melantik peguam untuk menjawab permohonan ini. Pada hemat kami, Pemohon sepatutnya dikenakan kos sebagai pampasan kecuaian Pemohon mematuhi Arahan Amalan tersebut. Dalam kes *Fatimah@Hasnah bt. Daud lwn. Wan Hassan Wan Daud* [2015] JH 40(1) 96, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memerintahkan Pemohon membayar kos kepada Responden apabila membenarkan permohonan pelanjutan tempoh masa.
31. Seterusnya dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan:

“ ...
[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori pelanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut diawardkan kepada Responden adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Bahawa prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa yang difailkan oleh Pemohon adalah berpunca daripada kecuaian dan

- kelalaian Pemohon mematuhi penetapan tempoh masa yang ditetapkan melalui undang-undang atau Arahan Amalan;*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
 - c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan di peringkat hujahan;*
 - d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
 - e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan pelanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

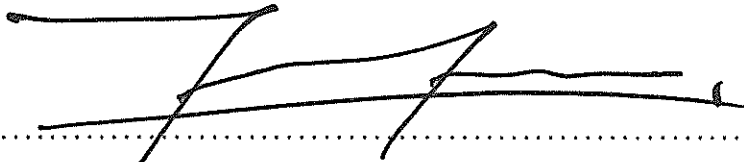
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah yang dikemukakan **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana

Yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon ADALAH DITERIMA.
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak RM1000.00

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

S. 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

.....

2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

